TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 182210/2025

1. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES FRACASSADOS NA CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES - PE 039/2025, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE-GO. Conforme especificações e quantidades estabelecidas na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE MASCARA DE VENTILAÇÃO TIPO COXIM INFLÁVEL, TAMANHO INFANTIL, MATERIAL SILICONE AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, COM REGULAGEM PARA DIVERSOS TAMANHOS.	GENERALMED	15	UNID	R$ 104,75	R$ 1.571,25
02	SONDA FOLEY 3 VIAS N.22.	SOLIDOR	230	UNID	R$ 4,99	R$ 1.147,70
VALOR TOTAL GERAL						R$ 2.718,95

O valor total do presente processo é de R$ 2.718,95 **(DOIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),** obtido através da proposta comercial mais vantajosa para a Administração Municipal, após pesquisa de preço realizada com empresas que atuam no ramo de material hospitalar (potenciais fornecedores).

Foi verificada a existência de dotação (ões) orçamentária(s) que fará (ão) frente a esta despesa no **exercício de 2025**:

FICHA: 16.33.10.302.6006.2027.3.3.90.30. – Fonte 102 - Ficha 845/2025 MATERIAL DE CONSUMO.

1. A quantidade dos materiais hospitalares foi estimada pela Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, a estimativa teve como parâmetro a atual demanda dos pacientes municípios.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação será regida pelo artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021:

Não obstante, faz saber-se que a dispensa de licitação na situação supracitada apresenta subsídios legais para sua consolidação, posto que caracterizada a real necessidade dos materiais hospitalares, cuja falta pode comprometer o atendimento e tratamento, por fim, que no caso observado a omissão do administrador seria inescusável, razão pela qual se torna imprescindível a utilização dessa prerrogativa. Nesse sentido, oportuna é a transcrição do artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, na qual se fundamenta:

> *Art. 75. É dispensável a licitação:*
> *VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;*

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Justifica-se a realização da dispensa de licitação para aquisição dos materiais hospitalares para suprir a demanda das unidades de saúde, **conforme se pode observar pela Comunicação Interna anexa aos autos.**

A **PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE MASCARA DE VENTILAÇÃO** é utilizada para fixação segura de máscaras ventilatórias infantis, garantindo vedação e evitando perda de pressão.

A **SONDA FOLEY** é aplicada em procedimentos urológicos para lavagem vesical, controle de sangramentos e drenagem, contínua.

Os itens descritos acima são de usos assistenciais contínuos e indispensáveis para a segurança e eficácia dos atendimentos realizados nas unidades de saúde.

Os materiais hospitalares foram atribuídos no Pregão Eletrônico nº 039/2025, à empresa **CONECTA MEDIC LTDA.,** em seguida foram emitidas as Ordens de Fornecimento nº 113410/2025 e 113411/2025, antes do vencimento do prazo final para entrega das referidas ordens de fornecimento, previsto para 06 de outubro de 2025, a contratada realizou a entrega

parcial referente às Ordens de Fornecimento, entretanto, decorrido o prazo contratual para entrega, não foi realizado o fornecimento integral de todos os itens, sendo assim, a empresa foi devidamente notificada em 07 e 10 de outubro de 2025.

Entretanto, a mesma não apresentou qualquer comprovação formal acerca da regularização do fornecimento, limitando-se a informar que os itens teriam sido "faturados", sem encaminhar as respectivas notas fiscais ou qualquer outro documento que demonstrasse garantia efetiva de entrega.

Somam-se a isso as dificuldades enfrentadas pela Central de Abastecimento Farmacêutico tanto para o recebimento dos materiais quanto para a comunicação com a fornecedora, situação verificada desde a primeira ordem emitida. Sendo assim, tornou-se necessária a adoção da medida de cancelamento unilateral de todos os itens registrados para a empresa, a fim de evitar novos transtornos e prejuízos à Administração Municipal.

Considerando a recorrente inexecução contratual e a necessidade de garantir o fornecimento regular e satisfatório dos materiais hospitalares, o Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde, na qualidade de órgão gerenciador da ata e com fundamento nos princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade, deliberou pelo cancelamento unilateral do registro de preço dos materiais hospitalares.

Em seguida, foi realizada a convocação das empresas remanescentes dos itens, entretanto, não houve manifestação de interesse de nenhuma empresa remanescente a fim de assumir os materiais, conforme o Relatório de Lote(s) Cancelado ou Não Adjudicado (anexo).

Cumpre informar também que os itens foram incluídos em um novo processo licitatório, sob o nº 172507/2025, o qual se encontra em fase inicial de formulação de demanda.

Diante do exposto, solicito que seja realizada a aquisição emergencial, dada a necessidade imediata e o risco de desabastecimento desses materiais hospitalares. Sendo tais quantidades ajustadas para atender 6 meses até a realização dos processos licitatórios.

4. RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Para instrução do presente processo de dispensa de licitação, o critério de pesquisa adotado foi à cotação junto a empresas do ramo de **materiais hospitalares**, sendo escolhida a proposta mais vantajosa, sendo observada além do valor praticado no mercado, a qualidade do item ofertado, as condições de entrega, validade da proposta, regularidade fiscal e trabalhista. Após essa análise, concluímos que a proposta comercial da empresa – **ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE**

MATERIAIS HOSPITALARES, SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA., inscrita no **CNPJ sob o nº 29.245.165/0001-05**, é a mais vantajosa para o Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde.

Foi observado também o CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) constante na inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no contrato social dos fornecedores, que serve para determinar a área de atuação da atividade empresarial, ou seja, é um código que atribui um conjunto de atividades desempenhadas pelo empresário. Para o caso em questão, consideramos a atuação das empresas **distribuidoras de materiais hospitalares**, que atende aos interesses da Administração Municipal e das exigências da lei.

5. FORMALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

Nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, fica dispensado o instrumento contratual, sendo o presente processo formalizado através de nota de empenho da despesa.

O referido artigo estabelece que "o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

> I - dispensa de licitação em razão de valor;
>
> II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.
>
> § 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei."

Sendo assim, a aquisição pretendida será formalizada através da nota de empenho, pois, não há parcelamento de entrega e nem obrigações futuras. A entrega deverá ser executada em sua totalidade.

6. LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O fornecimento dos materiais solicitados deverão ser realizadas em até **5 DIAS** de forma integral, após o recebimento da autorização de entrega pelo fornecedor.

A entrega deverá ser feita na CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Almoxarifado) do Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde, localizado na Rua 10, QD D LT 08, Cidade Empresarial, Bairro Nova Aliança, Rio Verde - GO, CEP: 75913205, de segunda-feira a sexta-feira,

nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h, podendo ser confirmado pelo telefone (**64) 8103-0096.**

Os itens deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente lacradas, contendo as seguintes informações: data de fabricação, data de vencimento, nº do lote, nº de registro na ANVISA/MS (Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde). Essas informações serão conferidas pela Central de Abastecimento do FMS.

Os produtos deverão conter prazo de validade mínima de 18 (dezoito) meses a contar da data do aceite ou no mínimo de 70% do prazo máximo para os produtos que possuírem validade inferior à mencionada.

Por ocasião de entrega, o fornecedor deverá colher no respectivo comprovante de entrega: a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor responsável pelo recebimento dos materiais.

A quantidade dos produtos entregues não poderá exceder o limite dos créditos concedidos no empenho do presente processo.

A Central de Abastecimento Farmacêutico do FMS possui estrutura e espaço suficiente para receber e armazenar a quantidade total solicitada de produtos e, posteriormente, fazer a distribuição para a(s) unidade(s) de saúde solicitante(s).

Todos os itens deverão ser entregues em embalagens originais e conter nas respectivas embalagens as seguintes informações, quando couber:

a) Data de fabricação e data de vencimento;

b) Número de lote;

c) Número de registro emitido pela ANVISA dos produtos que conterem;

d) Proibida à venda no comércio (Para os itens que a legislação assim exigir).

A empresa está ciente das condições de entrega e demais informações deste Termo de Referência.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os itens serão recebidos conforme art. 140 da lei nº 14.133/2021;

I - em se tratando de compras:

a) **provisoriamente**, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade dos materiais com as exigências contratuais;

b) **definitivamente,** por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

8. FORMA DE PAGAMENTO

O fornecedor deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica correspondente à entrega dos materiais hospitalares, que será atestada por servidor expressamente designado para acompanhamento da entrega e recebimento. A Nota Fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco do fornecedor.

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, após o cumprimento do subitem anterior.

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Rio Verde para verificação da situação do fornecedor em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, os mesmos serão devolvidos ao fornecedor para as correções necessárias, não respondendo o FMS de Rio Verde por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando esse atraso se der por culpa do fornecedor.

9. FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do compromisso assumido pelo fornecedor serão exercidas pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde e por servidor expressamente designado, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos materiais hospitalares e de tudo dar ciência à Administração Municipal.

10. OBRIGAÇÕES

10.1. DO FORNECEDOR

Efetuar a entrega dos produtos dentro das condições estipuladas, no prazo e local indicados pelo Fundo Municipal de Saúde, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e de sua proposta comercial.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração Municipal, substituir às suas expensas os produtos com avarias ou defeitos.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração Municipal, inerentes ao objeto da presente aquisição.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, responsabilizando-se integralmente pelo fornecimento acordado.

Responsabilizar-se por todas as despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir na execução do objeto.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do Fundo Municipal de Saúde encarregado de acompanhar a execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

10.2. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do fornecimento dos materiais hospitalares.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

Assegurar-se da boa qualidade dos produtos entregues pelo fornecedor.

Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) entregue(s) em desacordo com este Termo de Referência.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, através de servidor especialmente designado.

Efetuar o pagamento ao fornecedor de acordo com o prazo e condições estabelecidas.

Notificar o fornecedor**,** acerca da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para sua correção, com ônus total ao fornecedor.

11. INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

Aplica-se o previsto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Rio Verde/Go, (Datado e assinado digitalmente).

THIAGO DOS SANTOS SOUZA

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

1. Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do Termo de Referência e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
2. Declaro estar plenamente ciente de que os itens oferecidos para aquisição emergencial e/ou compra direta devem estar disponíveis em seu estoque para entrega imediata, conforme exigido pelas condições da presente aquisição.
3. Manifesto ciência que no caso de expiração do prazo de entrega estipulado na ordem de fornecimento, não serão aceitas solicitações de prorrogação de prazo, estando sujeito à abertura de processo administrativo e aplicação das penalidades cabíveis.
4. Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no Termo de Referência.
5. Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa Emergencial.
6. Declaro que **cumpro** e estou ciente de todas as declarações.

ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALA:29245165000105

Assinado de forma digital por ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALA:29245165000105
Dados: 2025.12.09 09:37:57 -03'00'

ASSINATURA DA EMPRESA